اختصاص

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤١٥٥ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٢٢٩ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٣/٨هـ

الموضوعات

اختصاص - ولائي - طلب تأديب موظف - الفصل بقوة النظام.

مطالبة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد معاقبة المدعى عليه تأديبياً؛ لصدور حكم قضائي بإدانته - تضمن النظام فصل الموظف بقوة النظام إذا صدر بحقه حكم نهائي بإدانته بارتكاب فعل موجب لحد شرعي ومعاقبته بالجزاء حداً - الثابت صدور حكم قضائي بمعاقبة المدعي بحد المسكر؛ ومن ثم يكون فصل المدعي بقوة النظام - أثر ذلك: عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٢٢٨) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ.

الوَقائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى الموصلة للحكم في أن ممثل المدعية -ومقرها مدينة أبها- تقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٢هـ بصحيفة دعوى تتضمن قرار الاتهام

رقم (٣٦٥/ت) لعام ١٤٤٣هـ، وقد ذكر فيه: بأن المدعية تتهم المدعى عليه وموطنه: محافظة القنفذة، ووظيفته: معلم ممارس، المستوى الثاني، الدرجة الثالثة بإدارة تعليم محايل عسير، وحالته: على رأس العمل، ويوجد عليه سوابق قضائية في تعاطي الحشيش. أنه بتاريخ ١٤٤٣/٣/٥هـ بمحافظة محايل عسير بمنطقة عسير حال كونه موظفاً عاماً، وبصفته الوظيفية سالفة الذكر خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي، وسلك مسلكاً لا يتفق مع حسن السيرة والأخلاق، وارتكب ما يسيء لشرف الوظيفة والكرامة، إذ صدر بحقه الصك رقم (...) بتاريخ ١٤٤٢/٣/٥هـ من المحكمة العامة بمحافظة محايل عسير، والمتضمن إدانة المدعى عليه بحيازة سيجارة ملفوفة يدوياً تحتوي على الحشيش المخدر بلغ وزنها (٩٠٠) مليجرام، وقطعة حشيش بلغ وزنها (٢٥٠٠) جرام، بقصد التعاطي. وتعاطيه من المضبوط ولنوعه في السابق، وتستره على مروجي المخدرات، وقيادته للسيارة تحت تأثير المخدر. وحكم عليه أولاً: بالسجن لمدة أربعة أشهر تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمة القضية؛ وذلك لقاء إدانته بحيازة الحشيش المخدر بقصد الاستعمال. ثانياً: سجنه لمدة شهر يبدأ بعد انتهاء محكوميته في البند السابق لقاء إدانته بالتستر على مروجي المخدرات. ثالثاً: جلده ثمانين جلدة دفعة واحدة حد المسكر؛ وذلك لقاء تعاطيه من الحشيش المضبوط وتعاطيه لنوعه في السابق. رابعاً: منعه من السفر خارج البلاد لمدة سنتين بعد انتهاء فترة محكوميته. خامساً: دفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال تودع في خزينة الدولة؛ وذلك لقاء قيادته للسيارة تحت تأثير المسكر. وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية بتأييد

اختصاص

محكمة الاستئناف بمنطقة عسير بالقرار رقم (...) بتاريخ ١٤٤٢/٥/٧هـ. وخُتم قرار الاتهام تقرير الجزاء التأديبي المناسب بحق المذكور وفق المادة (٣٢) من نظام تأديب الموظفين والمادة (٢٢٩) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية. وبقيد تلك الصحيفة دعوى بالرقم المبين بصدر الحكم، تم تحديد جلسة يوم الخميس ١٤٤٣/١١/٣هـ لنظرها، وأُشعر مودع الصحيفة بالموعد عن طريق المحكمة، كما أشعر المدعى عليه بالخطاب رقم (١٨٥٥٤٢) بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٩هـ، وفي الموعد المقرر حضر الطرفان وأحال ممثل الادعاء إلى ما ورد في قرار الاتهام، وأفاد المدعى عليه أنه داخل ضمن العفو الملكي، ثم قررت الدائرة رفع أوراق الدعوى للمداولة تمهيداً لإصدار حكمها تأسيساً على الآتي من الأسباب.

الأسباب

تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، لما كانت المدعية أقامت هذه الدعوى، واتهمت المدعى عليه بخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي لصدور الحكم الجزائي المشار إليه، وطلبت في ختام دعواها إيقاع الجزاء التأديبي المناسب بحق المدعى عليه، ولما نصت المادة (٢٢٨) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على أنه: "يُفصل الموظف بقوة النظام، ويعد الفصل لأسباب تأديبية في الحالات الآتية: أ-إذا صدر بحقه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حداً"، ولما كان

الحكم السالف بيانه انتهى إلى الحكم بجلد المدعى عليه ثمانين جلدة دفعة واحدة حد المسكر، وبذلك فإن المدعى عليه مفصول بقوة النظام لسبب تأديبي وفقاً لما سلف ذكره، ولا تختص محاكم ديوان المظالم بنظر هذا الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر هذه الدعوى المقامة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمنطقة عسير ضد (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.